

TM 14

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1

Pajak Daerah Provinsi

Modul Pra-UAS Perpajakan - dasar hukum rinci sampai UU, PP, PMK, pasal, ayat, huruf, dan angka.

Acuan utama

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah/gubernur tetap menentukan tarif riil dan tata cara teknis di provinsi masing-masing sepanjang tidak melampaui batas UU HKPD.

Catatan metodologis: materi ini memakai rezim UU HKPD, bukan lagi rezim UU PDRD 28/2009. Untuk soal ujian, selalu tuliskan pasal dasar, jenis pajak, objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif maksimum, rumus, dan wilayah pemungutan.

Daftar Isi

Placeholder for table of contents

0

1. Kerangka Hukum Pajak Daerah Provinsi

TM 14 membahas pajak daerah tingkat provinsi. Secara hukum, pajak provinsi tidak boleh dibaca sebagai kewenangan bebas pemerintah provinsi. Jenis pajaknya bersifat tertutup karena UU HKPD menentukan jenis pajak yang boleh dipungut. Pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak yang diizinkan UU, mengatur teknisnya melalui Perda/Perkada, dan menetapkan tarif riil tidak melebihi batas maksimum dalam UU HKPD.

Dalam UU HKPD, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini terdapat pada UU HKPD Pasal 1 angka 21. Subjek Pajak adalah pihak yang dapat dikenai pajak (Pasal 1 angka 23), sedangkan Wajib Pajak adalah pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan daerah (Pasal 1 angka 24).

Dasar hukum definisi dan sistem

UU 1/2022 Pasal 1 angka 21: definisi Pajak Daerah.

UU 1/2022 Pasal 1 angka 23: definisi Subjek Pajak.

UU 1/2022 Pasal 1 angka 24: definisi Wajib Pajak.

UU 1/2022 Pasal 4 ayat (1): daftar pajak provinsi.

UU 1/2022 Pasal 5 ayat (1)-(5): pemungutan berdasarkan penetapan kepala daerah atau perhitungan sendiri WP.

UU 1/2022 Pasal 6 ayat (1): Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

UU 1/2022 Pasal 95 ayat (1)-(3): ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak/retribusi diatur dengan atau berdasarkan PP.

Daftar pajak provinsi menurut UU HKPD Pasal 4 ayat (1) adalah PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Pajak kabupaten/kota berada pada Pasal 4 ayat (2) dan akan masuk ke TM 15.

Jenis	Dasar Pasal	Nama lengkap
PKB	Pasal 4 ayat (1) huruf a	Pajak Kendaraan Bermotor
BBNKB	Pasal 4 ayat (1) huruf b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PAB	Pasal 4 ayat (1) huruf c	Pajak Alat Berat
PBBKB	Pasal 4 ayat (1) huruf d	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PAP	Pasal 4 ayat (1) huruf e	Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok	Pasal 4 ayat (1) huruf f	Pajak atas konsumsi rokok
Opsen Pajak MBLB	Pasal 4 ayat (1) huruf g	Opsen atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Status perubahan aturan

Regulasi baru	Menggantikan / mencabut	Catatan ujian
UU 1/2022 HKPD	Mencabut UU 33/2004 dan UU 28/2009; juga mencabut sebagian ketentuan UU 23/2014 dan UU 11/2020 terkait pajak/retribusi daerah.	Gunakan rezim UU HKPD untuk pajak provinsi saat ini.
PP 35/2023	Mencabut PP 10/2021, PP 55/2016, dan PP 97/2012.	Pedoman umum pemungutan PDRD, termasuk pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, insentif, evaluasi Perda.
PMK 26/2026	Mencabut PMK 143/2023 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.	Aturan teknis terbaru Pajak Rokok per 12 Mei 2026.

Catatan transisi penting: UU HKPD Pasal 191 ayat (1) menyatakan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 tahun sejak UU diundangkan. Karena UU diundangkan 5 Januari 2022, rezim tersebut efektif mulai 5 Januari 2025. Ini menjelaskan mengapa opsen kendaraan mulai banyak dibahas pada 2025.

2. Mekanisme Pemungutan: Official Assessment vs Self Assessment

UU HKPD membagi pajak daerah ke dalam dua mekanisme pemungutan. Ini penting karena menentukan dokumen pajak, kewajiban pelaporan, dan posisi aktif wajib pajak.

Mekanisme	Jenis pajak provinsi	Dasar hukum	Dokumen utama
Berdasarkan penetapan Kepala Daerah / official assessment	PKB, BBNKB, PAB, PAP	UU 1/2022 Pasal 5 ayat (1)	SKPD dan/atau SPPT
Berdasarkan perhitungan sendiri WP / self assessment	PBBKB, Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB	UU 1/2022 Pasal 5 ayat (2)	SPTPD/SPPR dan dokumen pemungutan sejenis

Dokumen untuk pajak official assessment antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen untuk pajak self assessment antara lain surat pemberitahuan pajak daerah yang wajib diisi benar dan lengkap oleh Wajib Pajak. Hal ini diatur dalam UU HKPD Pasal 5 ayat (3) sampai ayat (5).

Satu Perda untuk Pajak dan Retribusi menjadi dasar pemungutan daerah. UU HKPD Pasal 94 mengarahkan agar subjek, wajib pajak, objek, dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak/retribusi dimuat dalam 1 Perda. Pasal 98 mengatur evaluasi rancangan Perda provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan. PP 35/2023 menjadi aturan pelaksana umum untuk tata cara tersebut.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

3.1 PKB - Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 7 ayat (1)-(3): objek PKB dan pengecualian.

UU 1/2022 Pasal 8 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib PKB.

UU 1/2022 Pasal 9 ayat (1)-(10): dasar pengenaan PKB.

UU 1/2022 Pasal 10 ayat (1)-(5): tarif PKB.

UU 1/2022 Pasal 11 ayat (1)-(3): perhitungan, wilayah pemungutan, dan masa pajak.

UU 1/2022 Pasal 191 ayat (1): ketentuan PKB menurut UU HKPD efektif 3 tahun sejak 5 Januari 2022.

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi. PKB dipungut dengan mekanisme penetapan Kepala Daerah atau official assessment. Dalam praktik, pajak ini umumnya terintegrasi dengan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB antara lain kereta api, kendaraan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan kendaraan lain yang ditetapkan Perda.

Elemen	Isi pokok
Objek	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor; Pasal 7 ayat (1).
Subjek	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor; Pasal 8 ayat (1).
Wajib pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor; Pasal 8 ayat (2).
DPP	Nilai jual kendaraan x bobot kerusakan jalan/pencemaran; Pasal 9 ayat (1). Untuk kendaraan di air hanya nilai jual; Pasal 9 ayat (2).
Tarif umum	Kepemilikan pertama paling tinggi 1,2%; kepemilikan kedua dan seterusnya progresif paling tinggi 6%; Pasal 10 ayat (1).
Tarif daerah khusus	Untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi kab/kota: pertama paling tinggi 2%; progresif paling tinggi 10%; Pasal 10 ayat (2).
Tarif khusus sosial	Angkutan umum, karyawan, sekolah, ambulans, pemadam, sosial keagamaan, pemerintah, pemda: paling tinggi 0,5%; Pasal 10 ayat (3).

Elemen	Isi pokok
Wilayah	Daerah tempat kendaraan terdaftar; Pasal 11 ayat (2).
Masa pajak	12 bulan berturut-turut sejak tanggal pendaftaran kendaraan; Pasal 11 ayat (3).

Rumus praktis

PKB terutang = dasar pengenaan PKB x tarif PKB.

Dasar pengenaan PKB = nilai jual kendaraan bermotor x bobot; untuk kendaraan di air = nilai jual saja.

Tarif riil ditetapkan dengan Perda, tetapi tidak boleh melewati plafon UU HKPD.

Jebakan konsep

- Jangan menyebut semua kendaraan sebagai objek PKB. Kereta api, kendaraan TNI/Polri, kendaraan diplomatik, dan kendaraan berbasis energi terbarukan termasuk pengecualian.
- Tarif 1,2% dan 6% adalah tarif maksimum nasional. Tarif riil harus dilihat di Perda provinsi.
- Objek PKB adalah kepemilikan/penguasaan, bukan transaksi jual beli. Transaksi penyerahan pertama masuk ke BBNKB.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

4.1 BBNKB - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 12 ayat (1)-(5): objek BBNKB dan pengecualian.

UU 1/2022 Pasal 13 ayat (1)-(2): subjek dan wajib pajak.

UU 1/2022 Pasal 14: dasar pengenaan BBNKB.

UU 1/2022 Pasal 15 ayat (1)-(3): tarif BBNKB.

UU 1/2022 Pasal 16 ayat (1)-(4): perhitungan, wilayah, pembayaran, dan bukti pembayaran.

UU 1/2022 Pasal 191 ayat (1): ketentuan BBNKB menurut UU HKPD efektif 3 tahun sejak UU diundangkan.

BBNKB dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor. Di bawah rezim UU HKPD, penekanan pentingnya adalah "penyerahan pertama". Ini berbeda dengan rezim lama yang lebih banyak dibahas sebagai bea balik nama atas penyerahan kendaraan secara umum.

Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor. Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan baru.

Elemen	Isi pokok
Objek	Penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor; Pasal 12 ayat (1).
Subjek/WP	Penerima penyerahan Kendaraan Bermotor; Pasal 13 ayat (1)-(2).
Pengecualian	Kereta api, kendaraan pertahanan/keamanan, kendaraan diplomatik, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan kendaraan lain dalam Perda; Pasal 12 ayat (3).
Impor tetap	Pemasukan kendaraan dari luar negeri untuk dipakai tetap termasuk penyerahan, kecuali untuk diperdagangkan, dikeluarkan kembali, pameran, penelitian, contoh, atau olahraga internasional; Pasal 12 ayat (4).
DPP	Nilai jual Kendaraan Bermotor; Pasal 14.
Tarif	Paling tinggi 12%; daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi kab/kota paling tinggi 20%; Pasal 15 ayat (1)-(2).
Wilayah	Daerah tempat kendaraan terdaftar; Pasal 16 ayat (2).
Waktu bayar	Sebelum pendaftaran kendaraan; Pasal 16 ayat (3).

Rumus praktis

BBNKB terutang = dasar pengenaan BBNKB x tarif BBNKB.
 Dasar pengenaan BBNKB = nilai jual Kendaraan Bermotor.
 Bukti pembayaran BBNKB menjadi syarat pendaftaran kendaraan baru.

Jebakan konsep

- BBNKB menurut UU HKPD terkait penyerahan pertama, bukan setiap peralihan kendaraan bekas secara umum.
- Tarif maksimum 12% tidak otomatis berarti semua provinsi mengenakan 12%; angka riil ditentukan Perda.
- Pemasukan kendaraan dari luar negeri dapat menjadi objek jika dipakai tetap di Indonesia.

5. Pajak Alat Berat (PAB)

5.1 PAB - Pajak Alat Berat

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 17 ayat (1)-(2): objek PAB dan pengecualian.
 UU 1/2022 Pasal 18 ayat (1)-(2): subjek dan wajib PAB.
 UU 1/2022 Pasal 19 ayat (1)-(5): dasar pengenaan PAB.
 UU 1/2022 Pasal 20 ayat (1)-(2): tarif PAB.
 UU 1/2022 Pasal 21 ayat (1)-(2): perhitungan dan wilayah pemungutan.
 UU 1/2022 Pasal 22 ayat (1)-(5): saat terutang, masa 12 bulan, bayar di muka, dan restitusi karena keadaan kahar.

PAB lahir sebagai desain pajak tersendiri atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Hal ini penting karena alat berat tidak lagi diperlakukan identik dengan kendaraan bermotor biasa dalam struktur pajak provinsi.

PAB dipungut dengan mekanisme official assessment. Objeknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Pengecualian diberikan untuk alat berat milik/dikuasai pemerintah, pemda, TNI/Polri, perwakilan diplomatik dan lembaga internasional, serta pengecualian lain dalam Perda.

Elemen	Isi pokok
Objek	Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat; Pasal 17 ayat (1).
Subjek/WP	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat; Pasal 18 ayat (1)-(2).
DPP	Nilai jual Alat Berat; Pasal 19 ayat (1). Nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum; Pasal 19 ayat (2).
Tarif	Paling tinggi 0,2%; Pasal 20 ayat (1). Tarif riil ditetapkan Perda; Pasal 20 ayat (2).
Wilayah	Daerah tempat penguasaan Alat Berat; Pasal 21 ayat (2).
Saat terutang	Sejak WP diakui sah memiliki dan/atau menguasai alat berat; Pasal 22 ayat (1).
Masa dan bayar	12 bulan berturut-turut dan dibayar sekaligus di muka; Pasal 22 ayat (2)-(3).
Restitusi khusus	Jika keadaan kahar membuat penggunaan belum sampai 12 bulan, WP dapat meminta restitusi porsi masa belum dilalui; Pasal 22 ayat (4).

Rumus praktis

PAB terutang = dasar pengenaan PAB x tarif PAB.
 Dasar pengenaan PAB = nilai jual Alat Berat yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum.
 Pembayaran PAB dilakukan sekaligus di muka untuk 12 bulan.

Jebakan konsep

- Jangan mencampur PAB dengan PKB. PAB memiliki objek, tarif, dan wilayah pemungutan sendiri.

- Tarif PAB adalah plafon 0,2%, bukan 2%. Salah koma sering terjadi.
- PAB dapat direstitusi proporsional bila ada keadaan kahar dan masa 12 bulan belum dilalui.

6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

6.1 PBBKB - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 23: objek PBBKB.

UU 1/2022 Pasal 24 ayat (1)-(4): subjek, wajib pajak, pemungutan, dan penyedia BBKB.

UU 1/2022 Pasal 25: dasar pengenaan PBBKB.

UU 1/2022 Pasal 26 ayat (1)-(5): tarif, tarif khusus kendaraan umum, dan kewenangan pemerintah menyesuaikan tarif.

UU 1/2022 Pasal 27: perhitungan PBBKB.

PBBKB adalah pajak atas penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan. Walaupun yang menjadi subjek pajak adalah konsumen BBKB, Wajib Pajak PBBKB adalah penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Karena itu pajak ini bersifat self assessment oleh penyedia BBKB.

Penyedia BBKB meliputi produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

Elemen	Isi pokok
Objek	Penyerahan BBKB oleh penyedia kepada konsumen/pengguna kendaraan; Pasal 23.
Subjek	Konsumen BBKB; Pasal 24 ayat (1).
Wajib Pajak	Penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB; Pasal 24 ayat (2).
Pemungut	Pemungutan dilakukan oleh penyedia BBKB; Pasal 24 ayat (3).
DPP	Nilai jual BBKB sebelum PPN; Pasal 25.
Tarif	Paling tinggi 10%; Pasal 26 ayat (1).
Kendaraan umum	Tarif paling tinggi 50% dari tarif kendaraan pribadi; Pasal 26 ayat (2).
Stabilisasi harga	Pemerintah dapat menyesuaikan tarif untuk jenis BBKB tertentu melalui Peraturan Presiden; Pasal 26 ayat (3)-(4).

Rumus praktis

PBBKB terutang = dasar pengenaan PBBKB x tarif PBBKB.

Dasar pengenaan PBBKB = nilai jual BBKB sebelum dikenai PPN.

Jebakan konsep

- Subjek PBBKB adalah konsumen, tetapi Wajib Pajaknya adalah penyedia BBKB. Ini sering tertukar.
- PBBKB tidak dihitung dari harga setelah PPN, tetapi dari nilai jual BBKB sebelum PPN.
- Tarif kendaraan umum dapat lebih rendah, maksimal 50% dari tarif kendaraan pribadi.

7. Pajak Air Permukaan (PAP)

7.1 PAP - Pajak Air Permukaan

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 28 ayat (1)-(2): objek PAP dan pengecualian.

UU 1/2022 Pasal 29 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib PAP.

UU 1/2022 Pasal 30 ayat (1)-(6): dasar pengenaan PAP dan unsur nilai perolehan air permukaan.

UU 1/2022 Pasal 31 ayat (1)-(2): tarif PAP.

UU 1/2022 Pasal 32 ayat (1)-(2): perhitungan dan wilayah pemungutan PAP.

PAP dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan berbeda dari air tanah; air tanah merupakan pajak kabupaten/kota dan dibahas pada TM 15. PAP dipungut oleh provinsi karena pengelolaan air permukaan memiliki dimensi lintas wilayah.

Pengecualian objek meliputi keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan keagamaan, pengambilan/pemanfaatan air laut, dan kegiatan lain yang ditetapkan Perda dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Elemen	Isi pokok
Objek	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan; Pasal 28 ayat (1).
Subjek/WP	Orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Permukaan; Pasal 29 ayat (1)-(2).
DPP	Nilai perolehan Air Permukaan; Pasal 30 ayat (1).
Unsur DPP	Harga dasar Air Permukaan x bobot Air Permukaan; Pasal 30 ayat (2).
Bobot	Minimal mempertimbangkan lokasi pengambilan air, volume air, dan kewenangan pengelolaan sumber daya air; Pasal 30 ayat (4).
Tarif	Paling tinggi 10%; Pasal 31 ayat (1). Tarif riil dengan Perda; Pasal 31 ayat (2).
Wilayah	Daerah tempat Air Permukaan berada; Pasal 32 ayat (2).

Rumus praktis

$\text{PAP terutang} = \text{dasar pengenaan PAP} \times \text{tarif PAP}$.

$\text{Dasar pengenaan PAP} = \text{nilai perolehan Air Permukaan}$.

$\text{Nilai perolehan Air Permukaan} = \text{harga dasar Air Permukaan} \times \text{bobot Air Permukaan}$.

Jebakan konsep

- PAP berbeda dari Pajak Air Tanah (PAT). PAP adalah pajak provinsi; PAT adalah pajak kabupaten/kota.
- Air laut dikecualikan dari objek PAP menurut Pasal 28 ayat (2) huruf e.
- DPP PAP bukan sekadar volume air; ada komponen harga dasar dan bobot.

8. Pajak Rokok

8.1 Pajak Rokok

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 33 ayat (1)-(3): objek Pajak Rokok dan pengecualian.

UU 1/2022 Pasal 34 ayat (1)-(5): subjek, wajib pajak, pemungutan oleh instansi cukai, penyetoran proporsional, dan delegasi teknis ke PMK.

UU 1/2022 Pasal 35: dasar pengenaan Pajak Rokok.

UU 1/2022 Pasal 36: tarif Pajak Rokok 10% dari cukai rokok.

UU 1/2022 Pasal 37: perhitungan Pajak Rokok.

PMK 26/2026 Pasal 1 angka 2 dan angka 6: definisi Pajak Rokok dan Wajib Pajak Rokok.

PMK 26/2026 Pasal 2 ayat (1)-(11): dasar pengenaan, objek, rokok elektrik, pengecualian HPTL, tarif, perhitungan, dan pemungutan oleh Kantor Bea dan Cukai.

PMK 26/2026 Pasal 4 ayat (1)-(6): alokasi penerimaan bagian pemerintah daerah.

PMK 26/2026 Pasal 5-Pasal 11: pembayaran, SPPR, penelitian, dan kekurangan pembayaran Pajak Rokok.

PMK 26/2026 Pasal 17-Pasal 25: proporsi, estimasi, penyetoran ke RKUD Provinsi, dan bagi hasil kabupaten/kota.

PMK 26/2026 Pasal 26-Pasal 27: kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan.

Pajak Rokok adalah pajak daerah provinsi yang secara administrasi dipungut oleh pemerintah pusat melalui mekanisme cukai. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok, sedangkan Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

PMK 26/2026 memperbaiki tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok. Aturan ini mencabut PMK 143/2023. Hal penting dalam PMK 26/2026 adalah penegasan bahwa rokok elektrik termasuk bentuk rokok lainnya yang dikenakan Pajak Rokok, sedangkan tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya seperti tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah tidak termasuk rokok yang dikenai Pajak Rokok dalam PMK tersebut.

Elemen	Isi pokok
Objek	Konsumsi rokok; Pasal 33 ayat (1). Rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk lain yang dikenai cukai; Pasal 33 ayat (2).
Subjek	Konsumen rokok; Pasal 34 ayat (1).
Wajib pajak	Pengusaha pabrik/produsen dan importir rokok ber-NPPBKC; Pasal 34 ayat (2), PMK 26/2026 Pasal 1 angka 6.
Pemungut	Instansi pemerintah yang memungut cukai; UU Pasal 34 ayat (3). PMK 26/2026: Kantor Bea dan Cukai; Pasal 2 ayat (9).
DPP	Cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok; Pasal 35.
Tarif	10% dari cukai rokok; Pasal 36 dan PMK 26/2026 Pasal 2 ayat (6).
Objek terbaru	Rokok elektrik termasuk bentuk rokok lainnya; PMK 26/2026 Pasal 2 ayat (3).
Bukan objek PMK 26/2026	Tembakau iris dan HPTL seperti molasses, hirup, kunyah; Pasal 2 ayat (4)-(5).
Alokasi earmarking	Paling sedikit 50% bagian pemda untuk kegiatan tertentu: kesehatan dan penegakan hukum; PMK 26/2026 Pasal 4 ayat (1)-(4).

Rumus praktis

Pajak Rokok terutang = cukai rokok x 10%.

SPPR disampaikan bersamaan dengan CK-1 kepada Kantor Bea dan Cukai; PMK 26/2026 Pasal 5 ayat (2)-(4).

Jika ditemukan kekurangan pembayaran, surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok berfungsi sebagai surat tagihan pajak daerah; PMK 26/2026 Pasal 10 ayat (3).

Jebakan konsep

- Jangan menyamakan subjek dan Wajib Pajak. Subjeknya konsumen rokok, Wajib Pajaknya produsen/importir rokok.

- Pajak Rokok adalah pajak daerah, tetapi pemungutannya dilakukan bersama cukai oleh Bea dan Cukai.
- Rokok elektrik masuk cakupan PMK 26/2026; tembakau iris dan HPTL tertentu dikecualikan.

9. Opsen Pajak MBLB

9.1 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 1 angka 61: definisi Opsen sebagai pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 UU 1/2022 Pasal 1 angka 64: Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan provinsi atas pokok Pajak MBLB.
 UU 1/2022 Pasal 81 huruf c: Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.
 UU 1/2022 Pasal 82 huruf c: WP Opsen Pajak MBLB adalah WP Pajak MBLB.
 UU 1/2022 Pasal 83 ayat (1) huruf c: tarif Opsen Pajak MBLB 25% dari besaran Pajak MBLB terutang.
 UU 1/2022 Pasal 84 ayat (1)-(2): opsen dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen; tata cara diatur dengan atau berdasarkan PP.
 UU 1/2022 Pasal 191 ayat (1): Opsen Pajak MBLB efektif 3 tahun sejak UU diundangkan.

Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak tertentu. Untuk pajak provinsi, opsen yang relevan dalam TM 14 adalah Opsen Pajak MBLB, yaitu pungutan tambahan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB yang pada dasarnya merupakan pajak kabupaten/kota.

Tujuan kebijakan opsen adalah memperkuat sinergi fiskal antarlevel daerah. Dalam penjelasan UU HKPD, opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan skema bagi hasil, sedangkan opsen MBLB menjadi penerimaan baru provinsi untuk memperkuat fungsi izin dan pengawasan kegiatan pertambangan daerah.

Elemen	Isi pokok
Objek dasar	Pajak terutang dari Pajak MBLB; Pasal 81 huruf c.
Pemungut manfaat	Provinsi atas pokok Pajak MBLB; Pasal 1 angka 64.
Wajib pajak	WP Pajak MBLB; Pasal 82 huruf c.
Tarif	25% dari besaran Pajak MBLB terutang; Pasal 83 ayat (1) huruf c.
Perda	Besaran tarif opsen ditetapkan dengan Perda; Pasal 83 ayat (2).
Pemungutan	Dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen; Pasal 84 ayat (1).

Rumus praktis

Opsen Pajak MBLB = 25% x Pajak MBLB terutang.
 Pajak MBLB terutang sendiri dihitung menurut basis Pajak MBLB kabupaten/kota: nilai jual hasil pengambilan MBLB x tarif Pajak MBLB.
 Opsen tidak berdiri tanpa pokok pajak; objek acuannya adalah pokok Pajak MBLB.

Jebakan konsep

- Opsen Pajak MBLB adalah pajak provinsi, sedangkan Pajak MBLB pokok adalah pajak kabupaten/kota.
- Tarif opsen dihitung dari pajak terutang, bukan langsung dari nilai jual MBLB.
- Opsen dipungut bersamaan dengan pajak pokok, bukan dipungut terpisah setelahnya.

10. Ringkasan Super Cepat Pajak Provinsi

Pajak	Objek	Wajib Pajak	DPP	Tarif Maks/Tetap
PKB	Kepemilikan/penguasaan kendaraan	Pemilik kendaraan	NJKB x bobot	1,2%; progresif 6%; khusus tertentu 0,5%
BBNKB	Penyerahan pertama kendaraan	Penerima penyerahan	NJKB	12%; khusus DKI/setara 20%
PAB	Kepemilikan/penguasaan alat berat	Pemilik/penguasa alat berat	Nilai jual alat berat	0,2%
PBBKB	Penyerahan BBKB	Penyedia BBKB	Nilai jual sebelum PPN	10%; kendaraan umum maks 50% dari tarif pribadi
PAP	Pengambilan/pemanfaatan air permukaan	Pengambil/pemanfaat air	Nilai perolehan air permukaan	10%
Pajak Rokok	Konsumsi rokok	Produsen/importir rokok	Cukai rokok	10% dari cukai
Opsen MBLB	Pokok Pajak MBLB	WP Pajak MBLB	Pajak MBLB terutang	25% dari Pajak MBLB terutang

11. Contoh Kasus dan Jawaban Ujian

Kasus 1 - Tarif PKB di Perda melebihi UU

Sebuah provinsi menetapkan tarif PKB kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk daerah provinsi biasa. Jawaban: tarif ini bermasalah karena UU HKPD Pasal 10 ayat (1) huruf a membatasi tarif PKB pertama paling tinggi 1,2%. Daerah dapat menetapkan tarif melalui Perda, tetapi tidak boleh melampaui plafon UU. Jika yang dimaksud daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi kabupaten/kota, tarif khusus bisa mencapai 2% menurut Pasal 10 ayat (2) huruf a.

Kasus 2 - Kendaraan listrik

WP memiliki kendaraan berbasis energi terbarukan. Jawaban: menurut UU HKPD Pasal 7 ayat (3) huruf d, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dikecualikan dari objek PKB. Untuk BBNKB juga dikecualikan menurut Pasal 12 ayat (3) huruf d. Tetap perlu cek Perda dan peraturan teknis karena administrasi registrasi kendaraan bisa tetap berlaku.

Kasus 3 - Produsen BBM menjadi WP PBBKB

Konsumen adalah subjek PBBKB, tetapi Wajib Pajak PBBKB adalah penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB sesuai Pasal 24 ayat (1)-(2). Karena itu produsen/importir BBKB dapat menjadi pihak yang wajib memungut, menghitung, dan menyetorkan PBBKB.

Kasus 4 - Air tanah atau air permukaan

Jika objeknya pengambilan air sungai/waduk/danau, masuk PAP provinsi. Jika objeknya pengambilan air tanah, masuk PAT kabupaten/kota. Dasar pembedanya: PAP diatur Pasal 28-Pasal 32 UU HKPD; PAT diatur sebagai pajak kabupaten/kota dalam Pasal 65-Pasal 70 UU HKPD.

Kasus 5 - Rokok elektrik

Menurut PMK 26/2026 Pasal 2 ayat (3), bentuk rokok lainnya yang dikenakan Pajak Rokok termasuk rokok elektrik. Tarifnya tetap 10% dari cukai rokok sesuai UU HKPD Pasal 36 dan PMK 26/2026 Pasal 2 ayat (6).

Kasus 6 - Opsen MBLB

Jika Pajak MBLB terutang Rp100.000.000, Opsen Pajak MBLB = $25\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}25.000.000$. Dasarnya UU HKPD Pasal 83 ayat (1) huruf c. Jangan menghitung opsen dari nilai jual hasil pengambilan MBLB secara langsung; opsen dihitung dari pajak terutang.

12. Jebakan Konsep TM 14

- Menggunakan UU 28/2009 sebagai dasar utama untuk pajak provinsi saat ini. Untuk rezim terbaru, gunakan UU 1/2022 HKPD dan PP 35/2023.
- Menganggap semua pajak provinsi memakai official assessment. PBBKB, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB termasuk self assessment menurut UU HKPD Pasal 5 ayat (2).
- Mencampur PAP dan PAT. PAP adalah pajak provinsi; PAT adalah pajak kabupaten/kota.
- Menghitung PKB dari harga kendaraan saja tanpa bobot. DPP PKB adalah nilai jual kendaraan x bobot, kecuali kendaraan di air yang hanya berdasarkan nilai jual.
- Menganggap BBNKB berlaku untuk setiap transaksi kendaraan bekas. Dalam UU HKPD, objek BBNKB adalah penyerahan pertama.
- Menyebut Pajak Rokok dipungut langsung oleh pemerintah provinsi. Secara desain, Pajak Rokok adalah pajak daerah provinsi, tetapi pemungutannya dilakukan bersama cukai oleh instansi pusat/Bea dan Cukai.
- Menghitung opsen langsung dari DPP pajak pokok. Opsen dihitung dari besaran pajak terutang.
- Lupa mencantumkan Perda. UU menetapkan plafon dan prinsip, tetapi tarif riil dan tata cara setempat ada di Perda/Perkada.

13. Kerangka Jawaban Esai UAS

Pertanyaan model: Jelaskan struktur pajak daerah provinsi menurut UU HKPD.

Jawaban yang kuat: UU HKPD mengatur daftar tertutup pajak daerah provinsi dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1). Mekanisme pemungutan dibedakan dalam Pasal 5: PKB, BBNKB, PAB, dan PAP dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sedangkan PBBKB, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Besaran tarif riil ditentukan dengan Perda, tetapi harus berada dalam plafon tarif yang ditetapkan UU HKPD.

Pertanyaan model: Apa perbedaan PKB dan BBNKB?

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor menurut Pasal 7 ayat (1). Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, sedangkan wajib pajaknya adalah pihak yang memiliki kendaraan menurut Pasal 8. Dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan dikalikan bobot menurut Pasal 9, dan tarifnya diatur Pasal 10. BBNKB berbeda karena objeknya adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor menurut Pasal 12 ayat (1), subjek dan WP-nya adalah penerima penyerahan menurut Pasal 13, dan dasar pengenaannya adalah nilai jual kendaraan menurut Pasal 14.

Pertanyaan model: Jelaskan Pajak Rokok dan aturan terbarunya.

Pajak Rokok adalah pajak provinsi atas konsumsi rokok. UU HKPD Pasal 33 menetapkan objeknya sebagai konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lain yang dikenai cukai. Pasal 34 mengatur subjeknya konsumen rokok dan Wajib Pajaknya produsen/importir rokok; pemungutan dilakukan oleh instansi pemerintah yang memungut cukai. Pasal 35 dan Pasal 36 mengatur dasar pengenaan berupa cukai rokok dan tarif 10% dari cukai. Aturan teknis terbaru adalah PMK 26/2026 yang mencabut PMK 143/2023. PMK tersebut menegaskan rokok elektrik masuk cakupan Pajak Rokok, sedangkan tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya tertentu tidak termasuk.

14. Mini Hafalan Pasal

Materi	Pasal kunci
Definisi Pajak Daerah	UU 1/2022 Pasal 1 angka 21
Daftar pajak provinsi	UU 1/2022 Pasal 4 ayat (1) huruf a-g
Official vs self assessment	UU 1/2022 Pasal 5 ayat (1)-(5)
Larangan pungutan di luar daftar UU	UU 1/2022 Pasal 6 ayat (1)
PKB	UU 1/2022 Pasal 7-Pasal 11
BBNKB	UU 1/2022 Pasal 12-Pasal 16
PAB	UU 1/2022 Pasal 17-Pasal 22
PBBKB	UU 1/2022 Pasal 23-Pasal 27
PAP	UU 1/2022 Pasal 28-Pasal 32
Pajak Rokok	UU 1/2022 Pasal 33-Pasal 37; PMK 26/2026
Opsen MBLB	UU 1/2022 Pasal 81-Pasal 84
Ketentuan transisi opsen/PKB/BBNKB/MBLB	UU 1/2022 Pasal 191 ayat (1)
KUPDRD umum	UU 1/2022 Pasal 95; PP 35/2023
Keringanan/pengurangan/pembebasan	UU 1/2022 Pasal 96
Insentif fiskal daerah	UU 1/2022 Pasal 101

15. Rujukan Utama

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
- Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi untuk tarif riil, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, pembebasan/keringanan, dan implementasi teknis.

Kesimpulan: TM 14 harus dipahami sebagai sistem pajak provinsi berbasis daftar tertutup. Poin utama ujian adalah membedakan jenis pajak, mekanisme pemungutan, objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif maksimum, rumus, dan dasar hukumnya. Jangan menjawab hanya dengan nama pajak; jawaban yang kuat selalu menyertakan pasal dan elemen pajaknya.